CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA

Versione 3 - testo in uso dal 16 marzo 2027
Rete dei rivenditori autorizzati VERTUGNO PRO

tra **Vertugno Utensili S.p.A.**, con sede in Via dell'Artigianato 22 - 24060 Bagnatica (BG), capitale sociale euro 6.300.000,00, C.F. e P.IVA 01347220780, in persona del legale rappresentante Ing. Corrado Vertugno (il **«Fornitore»**)

e l'operatore indicato nel modulo di adesione allegato (il **«Rivenditore Autorizzato»**)

Articolo 1
(Definizioni)

1 **«Prodotti»**: gli utensili elettrici professionali a marchio VERTUGNO PRO elencati nel listino in vigore, con i relativi accessori e pezzi di ricambio.

2 **«Rete»**: l'insieme dei Rivenditori Autorizzati ammessi al sistema di distribuzione selettiva del Fornitore.

3 **«Territorio del Sistema»**: il territorio della Repubblica italiana, nel quale il Fornitore gestisce il sistema di distribuzione selettiva.

Articolo 2
(Oggetto)

1 Il Fornitore ammette il Rivenditore Autorizzato alla Rete e gli riconosce il diritto di acquistare i Prodotti per la rivendita agli utilizzatori finali, alle condizioni del presente contratto.

2 L'ammissione non attribuisce alcuna esclusiva territoriale e non comporta alcun obbligo di acquisto minimo.

Articolo 3
(Natura selettiva del sistema)

1 Il Fornitore distribuisce i Prodotti esclusivamente attraverso rivenditori che soddisfano i requisiti qualitativi dell'articolo 4, applicati in modo uniforme a tutti i richiedenti. La Rete conta alla data del presente contratto 214 Rivenditori Autorizzati.

2 Il Fornitore non fissa alcun limite al numero dei Rivenditori Autorizzati: ogni operatore che soddisfi i requisiti è ammesso su semplice domanda.

Articolo 4
(Requisiti di ammissione e di permanenza)

1 Il Rivenditore Autorizzato deve: a) disporre di personale formato sull'impiego dei Prodotti, secondo il programma di formazione del Fornitore; b) **gestire almeno un punto vendita o showroom non virtuale** aperto al pubblico, con superficie espositiva non inferiore a quaranta metri quadrati; c) assicurare il servizio di assistenza tecnica e la disponibilità dei pezzi di ricambio di primo impiego; d) esporre in modo permanente almeno dodici modelli della gamma professionale.

2 Il Fornitore verifica il possesso dei requisiti con visite annunciate, non più di una volta per anno.

Articolo 5
(Territorio e luogo di stabilimento)

1 Il Rivenditore Autorizzato opera dal punto vendita indicato nel modulo di adesione.

2 Il trasferimento del punto vendita e l'apertura di ulteriori punti vendita sono subordinati alla preventiva approvazione scritta del Fornitore, che verifica il possesso dei requisiti dell'articolo 4 nella nuova sede.

Articolo 6

(Ordini, forniture e listino)

1 Gli ordini sono trasmessi attraverso il portale del Fornitore e si intendono accettati con la conferma d'ordine.

2 Le forniture sono regolate dalle condizioni generali di vendita e dal listino in vigore, che il Fornitore trasmette annualmente alla Rete.

Articolo 7

(Rivendita dei Prodotti)

1 Il Rivenditore Autorizzato non può vendere i Prodotti, né attivamente né passivamente, a operatori non ammessi alla Rete stabiliti nel Territorio del Sistema.

2 Il Rivenditore Autorizzato non può cedere i Prodotti ad altri Rivenditori Autorizzati, né acquistarli da essi. Le forniture provengono esclusivamente dal Fornitore.

3 Resta ferma la facoltà del Rivenditore Autorizzato di vendere i Prodotti agli utilizzatori finali senza limitazioni di territorio.

Articolo 8

(Prezzi di rivendita)

1 Il Rivenditore Autorizzato determina liberamente i propri prezzi di rivendita.

2 Il Fornitore comunica alla Rete i prezzi di rivendita raccomandati e i prezzi massimi di rivendita, ai fini della coerenza della comunicazione al pubblico.

Articolo 9

(Vendite e pubblicità online)

1 Il Rivenditore Autorizzato può vendere i Prodotti attraverso il proprio negozio online, che deve rispettare i requisiti qualitativi dell'allegato tecnico.

2 Il Rivenditore Autorizzato può svolgere pubblicità online dei Prodotti su qualunque canale, motori di ricerca e piattaforme di social media compresi.

3 Il Rivenditore Autorizzato non può vendere i Prodotti attraverso mercati online gestiti da terzi.

Articolo 10

(Marchi e materiale promozionale)

1 Il Fornitore concede al Rivenditore Autorizzato l'uso del marchio VERTUGNO PRO per la sola promozione dei Prodotti, per la durata del contratto.

Articolo 11

(Durata, recesso e cessazione)

1 Il presente contratto ha durata di tre anni e si rinnova tacitamente per periodi di un anno, salvo disdetta con preavviso di sei mesi.

2 Il Fornitore può recedere con preavviso di dodici mesi e risolvere il contratto in caso di perdita dei requisiti dell'articolo 4.

Articolo 12

(Obbligo di non concorrenza)

1 Per tutta la durata del contratto e per sette anni dalla sua sottoscrizione, il Rivenditore Autorizzato si obbliga a non acquistare, vendere o promuovere utensili elettrici professionali di marchi concorrenti nella fascia di potenza dei Prodotti. L'obbligo si rinnova tacitamente per periodi di pari durata, salvo disdetta scritta.

Articolo 13

(Riservatezza)

1 Le Parti mantengono riservate le informazioni commerciali e tecniche di cui vengano a conoscenza in esecuzione del contratto.

Articolo 14

(Trattamento dei dati personali)

1 Il trattamento dei dati personali è disciplinato dall'informativa e dall'accordo separatamente sottoscritti.

Articolo 15

(Legge applicabile e foro competente)

1 Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro di Bergamo.

Il Fornitore

_____

Il Rivenditore Autorizzato

_____